



MUNICIPIO MANEIRO

DEPÓSITO LEGAL
N° DD o0198807 NE 27

NÚMERO: 1291
AÑO: MMXXI
MES: IV
ISSN N° 1317-33-08

GACETA

**"MORAL Y LUCES
SON NUESTRAS
PRIMERAS
NECESIDADES"**

SIMÓN BOLÍVAR

MUNICIPAL

PAMPATAR, 29 DE ABRIL DE 2021 – EDICIÓN EXTRAORDINARIA

SUMARIO:

Resolución N° 50. Se declara la promulgación y ejecución de la "Ordenanza de Inclusión a la Primera Experiencia Laboral de la Juventud en el Municipio Maneiro".

"LAS ORDENANZAS, ACUERDOS, REGLAMENTOS, DECRETOS, RESOLUCIONES Y TODOS AQUELLOS DOCUMENTOS EXPEDIDOS O QUE SE EXPIDIERAN POR CUALQUIER AUTORIDAD DEL MUNICIPIO EN EJERCICIO DE SUS FUNCIONES, TENDRÁN AUTENTICIDAD Y VIGOR DESDE SU PUBLICACIÓN EN LA GACETA MUNICIPAL". LAS AUTORIDADES DEL PODER PÚBLICO Y LOS PARTICULARES EN GENERAL, QUEDAN OBLIGADOS A SU OBSERVANCIA Y CUMPLIMIENTO.-

ARTÍCULO 7° DE LA ORDENANZA SOBRE GACETA MUNICIPAL

PAMPATAR – ESTADO NUEVA ESPARTA

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
ESTADO NUEVA ESPARTA
CONCEJO MUNICIPAL
MUNICIPIO MANEIRO



GACETA MUNICIPAL Nro.
1291

NOTA DEL EDITOR

La presente publicación de la Gaceta Municipal del Municipio Autónomo Maneiro del Estado Nueva Esparta, en su entrega, consta de doce (12) ejemplares. De estos ejemplares, seis (6) serán remitidos al Departamento de Depósito Legal del Instituto Autónomo Nacional de Bibliotecas Públicas, para su respectivo registro y almacenamiento. De los otros seis (6) restantes, dos (2) ejemplares reposarán en los archivos del Despacho de esta Alcaldía, dos (2) se remitirán para su archivo a la Secretaria de la Cámara Municipal y los otros dos (2) se remitirán para su archivo a la Oficina de Sindicatura Municipal.

Abg. Morel Cardozo
Presidente del Concejo Municipal

GACETA MUNICIPAL EDICION: EXTRAORDINARIA
MUNICIPIO MANEIRO

GACETA MUNICIPAL

INDICE

	Pág.	
<u>Resolución N° 50. Se declara la promulgación y ejecución de la "Ordenanza de Inclusión a la Primera Experiencia Laboral de la Juventud en el Municipio Maneiro".</u>	04 al 20	

**ORDENANZA DE INCLUSIÓN A LA PRIMERA EXPERIENCIA LABORAL DE
LA JUVENTUD EN EL MUNICIPIO MANEIRO.**

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El prócer de la independencia y la integración latinoamericana Simón Bolívar, en el Discurso de Angostura del 15 de febrero de 1819 preceptuó: "El sistema de gobierno más perfecto, es aquel que produce mayor suma de felicidad posible, mayor suma de seguridad social y mayor suma de seguridad política."

La relación Estado-sociedad implica una serie de procesos que evidencian la praxis humana, relacionados con estructuras de poder, estructuras de producción social, derechos y deberes ciudadanos, atención de necesidades, formas de conciencia, formas de concebir el poder; entre otros. En tal sentido, Estado y sociedad se convierten en dos realidades articuladas e interrelacionadas que no admiten separación. En ellas se materializan las relaciones de fuerzas políticas que facilitan el conocimiento de los procesos de cambio y transformación de las sociedades.

Toda persona sea ésta niño, niña, adolescente, joven, adulto o adulto mayor, como sujetos de derechos, está protegida.

El desempleo es una problemática social de gran trasfondo histórico, con profundas causas y consecuencias sociales, políticas y culturales, incrementándose aún más en los jóvenes; si bien, dicha problemática está presente en todos los segmentos etarios de la población económicamente activa, es conveniente y deseable el diseño de políticas de fomento del empleo dirigidas hacia cada uno de dichos segmentos teniendo en cuenta las características especiales que afectan a cada caso.

La crisis política, económica y social que vive Venezuela ha hecho crecer de manera exponencial el desempleo de la población y aún más de la población joven que ha optado por la migración hacia países vecinos, e incluso hacia Estados Unidos, Europa, México y Argentina, según varios estudios publicados recientemente.

Las estadísticas indican que justamente son los jóvenes, el sector demográfico en auge en estos años, quienes más participación tienen en este proceso migratorio, nuevo e inusitado para el país, pero que se acelera en la misma proporción en que se acelera la crisis venezolana.

Los jóvenes, de manera genérica, tienen entre sus expectativas estudiar, graduarse, obtener un buen trabajo y desarrollarse laboralmente, además de contar con condiciones asociativas óptimas en el país donde viven. Pero Venezuela actualmente no ofrece las condiciones para que los jóvenes alcancen estas metas.

Los jóvenes desempleados no tienen ingresos fijos y están bajo la manutención de sus padres o representantes y las posibilidades de una primera experiencia laboral es escasa ante el cierre de cientos de empresas en el país, cuya consecuencia ha sido la disminución de las ofertas de trabajo y la dificultad para conseguir empleo.

Una de las principales problemáticas a las que se enfrenta la población joven en etapa productiva es el ingreso al campo laboral, en donde cuestiones como la falta de experiencia o la ineficiencia en la capacitación repercuten de manera significativa en la inserción de los jóvenes a algún empleo.

El Municipio Maneiro no es ajeno a este panorama ante cientos de jóvenes desempleados y la autoridad municipal en búsqueda de soluciones a nivel local, pretende impulsar la formulación de políticas y programas integrales para la juventud, para hacer posible la participación social, el libre desarrollo, la capacitación técnica conforme a la realidad productiva regional, la incorporación al mercado de trabajo, el desenvolvimiento de las aptitudes intelectuales, artísticas y deportivas, arraigo cultural y conciencia democrática y solidaria. Estos programas contendrán planes basados en la educación, preventivos de los flagelos sociales.

El Concejo Municipal no puede dejar de asumir un rol activo en la implementación de una política pública específicamente dirigida a los jóvenes, a través del diseño de una herramienta individualizada de fomento del empleo en este sector de la población brindando a ellos, una posibilidad de insertarse en el mercado de trabajo en condiciones dignas, a través de la introducción de diferentes estímulos en el ámbito de la demanda laboral municipal y capacitación laboral y en la búsqueda de empleo.

El Concejo Municipal del Municipio Manuel Plácido Maneiro, atendiendo las inquietudes fundamentales de la sociedad y en especial las demandas y esperanzas de la población, presenta el Proyecto de Ordenanza de Inclusión a la Primera (1º) Experiencia laboral de La Juventud en el Municipio Maneiro. Este instrumento legal surge con la finalidad de que los jóvenes puedan obtener el beneficio del trabajo como derecho social consagrado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, comprometiendo a las empresas, emprendimientos comerciales, locales, oficinas y demás establecimientos que realicen actividad económica y comercial en jurisdicción del Municipio Maneiro a incorporarse en los programas de acceso al primer empleo, desarrollando así lo dispuesto en los artículos 79 y 87 de nuestra carta magna, que establecen:

"Artículo 79. Los jóvenes y las jóvenes tienen el derecho y el deber de ser sujetos activos del proceso de desarrollo. El Estado, con la participación solidaria de la familia y la sociedad, creará oportunidades para estimular su tránsito productivo hacia la vida adulta y, en particular, para la capacitación y el acceso al primer empleo, de conformidad con la Ley.

Artículo 87. Toda persona tiene derecho al trabajo y el deber de trabajar. El Estado garantizará la adopción de las medidas necesarias a los fines de que toda persona pueda obtener ocupación productiva, que le proporcione una existencia digna y decorosa y le garantice el pleno ejercicio de este derecho. Es fin del Estado fomentar el empleo. La ley adoptará medidas tendentes a garantizar el ejercicio de los derechos laborales de los trabajadores y trabajadoras no dependientes. La libertad de trabajo no será sometida a otras restricciones que las que la ley establezca. Todo patrono o patrona garantizará a sus trabajadores y trabajadoras condiciones de seguridad, higiene y ambiente de trabajo adecuados. El Estado adoptará medidas y creará instituciones que permitan el control y la promoción de estas condiciones."

La presente Ordenanza de Inclusión a la Primera Experiencia Laboral de la Juventud en el Municipio Maneiro, se fundamenta en los antes citados preceptos de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que consagran el derecho y el deber de la participación de todos los ciudadanos y

ciudadanas en el desarrollo social, cultural, económico y político del país, en concordancia y estricta sujeción a las disposiciones del Decreto N°1392 con Rango, Valor y Fuerza de Ley para la Juventud Productiva, publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.540 de fecha trece (13) de noviembre de 2014, para la participación de la juventud e incorporación plena al proceso social del trabajo, a lo establecido en la Ley Nacional de la Juventud, en el artículo 96 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes y en el artículo 32 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras.

La presente Ordenanza, sin desconocer la enorme importancia de avanzar en todos los frentes que generan las desventajas competitivas para el acceso al mercado laboral que sufren los jóvenes, y en particular las concernientes a la educación para el trabajo, apunta a atacar la urgencia que nos impone la exclusión a la que estamos sometiendo a nuestros jóvenes, mediante dos herramientas destinadas a achicar la brecha desventajosa: Crear fuentes de empleo y Contribuir a la capacitación para el trabajo. Es el joven quien recibe el incentivo y es él quien puede aportarlo a sus empleadores, dado que no se trata de beneficiar empresas sino de reducir los costos de capacitación e iniciación que importa la incorporación de los jóvenes a la vida laboral, siempre que se opte por contratar a quienes esta ordenanza desea promover.

Con estos antecedentes, destacamos que el objetivo principal del Proyecto es promover el empleo formal para jóvenes menores de 25 años y, en especial, la primera experiencia laboral para dicho grupo etario, con el fin de fomentar su cultura del trabajo y su inclusión laboral sin sustitución del trabajador adulto.

La responsabilidad de generar las condiciones necesarias para la incorporación de la juventud al trabajo productivo y en general al proceso de desarrollo es tanto del Municipio, como del Estado, la Nación, la familia y la sociedad, asumiendo las responsabilidades y desafíos que impone el respeto a sus derechos humanos.

El reto de esta Ordenanza de Inclusión a la Primera Experiencia Laboral de La Juventud en el Municipio Maneiro es crear el marco jurídico e institucional para generar posibilidades de empleo a los jóvenes del municipio.

Este instrumento normativo establece dos objetivos relacionados a la problemática en cuestión; por un lado el compromiso a promover el empleo decente, y al mismo tiempo el incentivo a la elaboración y aplicación de estrategias que proporcionen a los jóvenes un trabajo digno y productivo.

Los objetivos generales responden a brindar las herramientas al municipio para poder insertar, integrar, incluir e incorporar a los jóvenes al mundo del trabajo a través de instrumentos específicos tales como convenios, acuerdos y capacitación en la búsqueda de empleo y compromiso del sector empleador privado y del Municipio para fomentar el mismo.

Respecto a los objetivos específicos el mismo está centrado en fomentar que los jóvenes consigan una primera experiencia laboral efectiva.

Esta Ordenanza establecerá la creación de una Feria de Empleo dos veces al año para incorporar a los jóvenes a las actividades laborales con altas probabilidades de conseguir oficio y de capacitarse en ciertas áreas de trabajo y habilidades.

Con este instrumento legal se crea el Programa Municipal "Inclusión a la Primera Experiencia Laboral de Jóvenes".

La Ordenanza busca comprometer al sector empleador privado a incorporar a una tasa de jóvenes, fomentando la primera experiencia laboral de esta población.

El Concejo del Municipio Maneiro del estado Bolivariano de Nueva Esparta en uso de las atribuciones legales que le confieren la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, en concordancia con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, los acuerdos y tratados internacionales que sobre esta materia existan y demás Leyes Nacionales que la regulen, para garantizar a la población joven del Municipio Maneiro las oportunidades que faciliten el desarrollo de sus capacidades y cualidades y la obtención de ocupación u oficio como trabajador o trabajadora, hacia el desenvolvimiento pleno de la vida adulta y la ciudadanía, sanciona y ejecuta la Ordenanza de Inclusión a la Primera Experiencia Laboral de la Juventud del Municipio Maneiro, para los

jóvenes de Dieciséis (16) a veinticinco (25) años de edad, con la finalidad de contribuir con el bienestar económico, mantener la competencia lucrativa de los jóvenes en su primera experiencia laboral llevando a cabo una labor mancomunada y prodigándoles un ambiente con oportunidades para crecer, desarrollar y aplicar procesos integradores de calidad, mediante actividades en materia que demanden servicios relacionados con la Ordenanza de Inclusión a la Primera Experiencia Laboral de la Juventud del Municipio Maneiro.

En cuanto a la estructura de la Ordenanza, está conformada por siete (7) Títulos y veintidós (22) artículos, distribuidos de la siguiente manera:

ORDENANZA DE INCLUSIÓN A LA PRIMERA EXPERIENCIA LABORAL DE LA JUVENTUD EN EL MUNICIPIO MANEIRO

TITULO I. DISPOSICIONES GENERALES.

TITULO II. DEL PROGRAMA MUNICIPAL "INCLUSIÓN A LA PRIMERA EXPERIENCIA LABORAL DE JÓVENES"

TITULO III. DEL PORCENTAJE DE EMPLEADOS JOVENES.

TITULO IV. DE LAS SANCIONES

TITULO V. DE LOS INCENTIVOS

TITULO VI. DE LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS

TITULO VII. DE LAS DISPOSICIONES FINALES.

EL CONCEJO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO MANEIRO EN USO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES, DECRETA LA SIGUIENTE ORDENANZA DE INCLUSIÓN A LA PRIMERA EXPERIENCIA LABORAL PARA LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO MANEIRO

TITULO I. DISPOSICIONES GENERALES.

ARTICULO 1. La presente Ordenanza tiene por objeto establecer y fortalecer la participación e inclusión de jóvenes del Municipio Maneiro en su primera experiencia laboral incorporándolos a la actividad productiva en las empresas, emprendimientos comerciales, locales, oficinas y demás establecimientos que realicen actividad económica, industrial y comercial en jurisdicción de este Municipio, en búsqueda de resolver el flagelo del desempleo de los jóvenes que habitan en jurisdicción del Municipio Maneiro.

La denominación de jóvenes en masculino tiene en las disposiciones de esta Ordenanza un sentido genérico, referido siempre por igual a masculino y femenino.

ARTICULO 2. Toda empresa privada u organizaciones productoras de bienes o servicios en el Municipio Maneiro deberá contratar los servicios y ofrecer la capacitación de jóvenes de dieciséis (16) a veinticinco (25) años de edad, incluyéndolos en sus nóminas para desempeñar actividades que les generen experiencias benefactoras a futuro. En el caso de tener reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33%, la edad máxima se amplía hasta los treinta y cinco (35) años en los términos establecidos en la Constitución de la República Bolivariana y se establecerá en la presente Ordenanza en los parámetros municipales.

ARTICULO 3. La oficina de Atención al Ciudadano del Concejo Municipal, será la asignada para la recepción de curriculum.

ARTICULO 4. Se creará y mantendrá vigente el Programa Municipal "Inclusión a la Primera Experiencia Laboral de Jóvenes".

TITULO II. DEL PROGRAMA MUNICIPAL "INCLUSIÓN A LA PRIMERA EXPERIENCIA LABORAL DE JÓVENES"

ARTICULO 5. Se crea el Programa Municipal "Inclusión a la Primera Experiencia Laboral de Jóvenes" a los fines de promover la inclusión laboral y social de los jóvenes entre 16 y 25 años de edad que residan en el municipio Maneiro a partir del acceso al trabajo digno, estable y registrado.

ARTICULO 6. A los efectos previstos en la presente Ordenanza, se habilitará un Registro para formalizar la inscripción voluntaria correspondiente, que funcionará en la órbita que determine la Oficina de Atención Ciudadana del Concejo Municipal, quien será la Autoridad de Aplicación de la presente Ordenanza y quien deberá además articular con el resto de las dependencias municipales la debida coordinación de acciones a fin de hacer efectiva la implementación de este instrumento legal.

ARTICULO 7. Los objetivos generales del presente Programa responden a la necesidad de incentivar la inclusión de los jóvenes al mercado de trabajo en una primera experiencia laboral efectiva y; a la regularización de la situación de aquellos que ya se encuentran empleados bajo condiciones de informalidad o vulnerabilidad.

ARTÍCULO 8. Los objetivos específicos a los que se dirige esta iniciativa se refieren a que, a través del órgano de aplicación se proceda a:

- a) Brindar cursos de capacitación a fin de acceder al primer empleo, conforme a los oficios o profesiones demandantes en el mercado local.
- b) Crear una base de datos específica de empleo joven y realizar convenios.
- c) Ampliar la capacitación a los jóvenes en distintas áreas de oficios del mercado laboral, con un análisis previo a la salida laboral que cada uno puede llegar a tener y respetando los intereses de la población objeto.
- f) Fomentar programas destinados a la organización y consolidación con participación especial de los jóvenes, a través de diversas formas asociativas.

ARTÍCULO 9. La Oficina de Atención Ciudadana del Concejo Municipal deberá promover una Red de empleo Joven Municipal la cual deberá ser implementada tanto en el ámbito de dicha Oficina realizando el seguimiento en el tiempo, de los empleos conseguidos efectivamente a través de esta Ordenanza.

ARTÍCULO 10. A los efectos previstos en la presente Ordenanza, se crea Goggle Forms oficial y único, donde puedan cargarse los datos de quienes buscan empleos y de posibles empleadores, empresas, locales comerciales y otros, que contenga información específica respecto al presente programa, así como las tareas y servicios que brinda la Oficina y formas de contacto.

ARTÍCULO 11. A los efectos previstos en la presente Ordenanza, se crea un Registro de Empleo Joven Municipal en el cual se incluyan a todos los jóvenes que así lo soliciten; que permita un contacto directo y efectivo entre los oferentes y quienes demanden los empleos, funcionando como una fuente de búsqueda de empleo genuina y actuando el Municipio como mediador y consultor.

ARTÍCULO 12. Se autoriza a la Oficina de Atención Ciudadana del Concejo Municipal a realizar y promover, la firma de convenios de colaboración al Programa de Inclusión a la Primera Experiencia Laboral para los Jóvenes con empresas, emprendimientos comerciales, locales, oficinas privadas de otros niveles para efectuar de nexo entre la demanda de empleo y la oferta disponible de jóvenes con las características requeridas.

ARTÍCULO 13. La Oficina de Atención Ciudadana del Concejo Municipal deberá promover y ampliar la oferta de capacitación laboral de los jóvenes en el mercado laboral, con un análisis previo a la salida laboral que cada uno puede llegar a tener y respetando los intereses de la población objeto.

ARTÍCULO 14. La Oficina de Atención Ciudadana del Concejo Municipal deberá brindar capacitación a los jóvenes no solo acerca de estrategias para comenzar y luego continuar una búsqueda de empleo sino también en el adiestramiento para aprender un oficio. Para esto podrá suscribir convenios de cooperación con dependencias públicas municipales, estatales o nacionales, fundaciones u organizaciones privadas y/o o no gubernamentales destinadas a la capacitación y adiestramiento laboral.

ARTÍCULO 15. El órgano de aplicación deberá además promover la firma de convenios y actuar de nexo directo, para la oferta y demanda laboral de los jóvenes del municipio.

TITULO III DEL PORCENTAJE DE BENEFICIOS POR EMPLEADOS JOVENES.

ARTICULO 16. El porcentaje de empleados acordado que debe tener las empresas u organizaciones debe ser favorable para los jóvenes y permitir mejorar su capacidad de desarrollar el desempeño laboral en áreas de mejor empeño práctico con un porcentaje indicado generando experiencia para los

Jóvenes del Municipio Maneiro. De acuerdo al número de empleados jóvenes dentro del programa la empresa obtendrá los siguientes beneficios.

JOVENES DEL PROGRAMA	% BENEFICIO
01-03	0,25%
04-06	0,50%
07-09	0,75%
10-12	1,00%
DE 13 EN ADELANTE	1,25%

PARAGRAFO: La empresa privada u organizaciones productoras de bienes o servicios en el Municipio Maneiro que acuda al llamado del programa de contratación de jóvenes al primer empleo en convenio con el Concejo Municipal según lo expresado en la presente ordenanza, obtendrá el beneficio de exoneración de acuerdo al número de jóvenes contratados debe concordar con la base de datos de aspirantes que reposa en la institución.

El beneficio será calculado por medio del órgano de recaudación del municipio el Servicio Desconcentrado Municipal de Administración Tributaria (SEDEMATRI), de la siguiente manera:

- a.- Con la contratación de uno a tres empleados recibirá el beneficio de exoneración de cero con veinticinco por ciento (0,25%) del pago del Impuesto Sobre Actividades Económicas de Industria, Comercio, Servicios o de Índole Similar en el Municipio Manuel Plácido Maneiro.
- b.- Con la contratación de cuatro a seis empleados recibirá el beneficio de exoneración de cero con cincuenta por ciento (0,50%) del pago del Impuesto

Sobre Actividades Económicas de Industria, Comercio, Servicios o de Índole Similar en el Municipio Manuel Plácido Maneiro.

c.- Con la contratación de siete a nueve empleados recibirá el beneficio de exoneración de cero con setenta y cinco por ciento (0,75%) del pago del Impuesto Sobre Actividades Económicas de Industria, Comercio, Servicios o de Índole Similar en el Municipio Manuel Plácido Maneiro.

d.- Con la contratación de diez a doce empleados recibirá el beneficio de exoneración de un uno por ciento (1,00%) del pago del Impuesto Sobre Actividades Económicas de Industria, Comercio, Servicios o de Índole Similar en el Municipio Manuel Plácido Maneiro.

e.- Con la contratación de trece o más empleados recibirá el beneficio de exoneración de uno con veinticinco por ciento (1,25%) del pago del Impuesto Sobre Actividades Económicas de Industria, Comercio, Servicios o de Índole Similar en el Municipio Manuel Plácido Maneiro.

ARTICULO 17. El artículo anterior determina el porcentaje de empleados jóvenes en cantidad de nómina que deben estar laborando en la empresa privada u organizaciones productoras de bienes o servicios en el Municipio Maneiro, tomando en consideración lo establecido en esta Ordenanza y a su vez generando desarrollo del potencial humano de primera mano entre los jóvenes del Municipio Maneiro con oportunidades para crecer.

ARTICULO 18. Para la Inclusión en la primera experiencia laboral, se estudiará la capacidad del joven por medio de la práctica de su desempeño, durante tres (3) meses, seis (6) meses y un año, otorgándoles a partir de la capacidad física, mental, intelectual, técnica y profesional su espacio laboral que le guie a desarrollarse en sus áreas de trabajo en apoyo técnico y alto índice de destreza y profesionalismo.

ARTICULO 19. El cumplimiento del porcentaje de empleados jóvenes es obligatorio para las empresas u organizaciones siguientes:

- a) **COMERCIOS EN ACTIVIDADES INDUSTRIALES:** Actividades dirigidas a producir, obtener y transformar, ensamblar o perfeccionar uno o varios

productos naturales o sometidos previamente a otro proceso industrial preparatorio.

- b) **COMERCIOS AL MAYOR Y DETAL:** Actividades comerciales que tienen por finalidad la distribución de los productos, bienes o servicios entre los productores o fabricantes y detallistas o la distribución de los productos entre distribuidores y detallistas.
- c) **COMERCIOS AL MENOR Y DETAL:** Actividades comerciales que tienen por finalidad la distribución de productos de libre de comercio entre detallistas y consumidores.
- d) **ACTIVIDADES DENTRO DEL COMERCIO:** Se especifica como toda actividad económica que tenga por objeto la circulación y distribución de productos o bienes entre productores y consumidores, para la obtención de ganancia, lucro o remuneración y los derivados de los actos de comercio considerados, objetiva o subjetivamente como tales por la legislación mercantil, salvo prueba en contrario, distintos a los servicios.
- e) **ACTIVIDADES DEL SERVICIO DEL COMERCIO:** Todos aquellos que resguarden principalmente las prestaciones de hacer, bien sea con predominio de labor física o intelectual. Quedan incluidos en este renglón los suministros de agua, electricidad, gas, telecomunicación y aseo urbano, entre otros; así como los billetes de loterías, los bingos, casinos y demás juegos al azar. No se consideran servicios los prestados bajo relación de dependencia.
- f) **ACTIVIDADES DE INDOLE SIMILAR:** Toda actividad económica que busque la obtención de beneficio material mediante la inversión de dinero, trabajo, bienes o recursos físicos, o las actividades que por su naturaleza buscan ganancia, utilidad, beneficios o rendimiento especialmente en dinero por medio de los recursos humanos.
- g) **ACTIVIDADES CON FINES DE LUCRO O REMUNERACION:** El movimiento de las actividades comerciales definidas anteriormente en busca de la obtención de un beneficio material separando ciertas competencias para que ese beneficio material sea provechoso en utilidad.
- h) **ACTIVIDADES REFERENTES A LA EXPLOTACION PRIMARIA:** La simple explotación primaria de producción de los frutos que se

obtuvieren de la naturaleza siempre que estos no se sometieran a ningún proceso de transformación manual o por medio de industrialización. En el caso de las actividades agrícolas, se consideran también primarias las actividades de cosechado, trillado, secado y conservación; en las actividades pecuarias, avícolas y de pesca, se consideran actividades también primarias los procesos de matanzas o beneficio, conservación y almacenamiento. Se excluyen de esta categoría los procesos de elaboración de subproductos, tales como los despresados, troceados y cortes de animales beneficiados para el consumo humano; en las actividades forestales, se considera actividades primarias los procesos de tumba, descortezado, aserrado, secado y almacenamiento.

ARTICULO 20. El desempeño de los jóvenes en su primera experiencia laboral se clasificará por personal obrero calificado, técnico y de alto índice de profesionalismo, por semestre de jornada laboral.

ARTICULO 21. La Oficina de Atención Ciudadana del Concejo Municipal de Maneiro para dar cumplimiento a esta Ordenanza debe tener como prioridad:

- a) Fomentar la participación e inclusión de los jóvenes y las jóvenes en el mercado laboral, originando una fuerza de trabajo con gran potencial para la generación de riqueza y bienestar.
- b) Formular iniciativas y estrategias en los jóvenes en su primera experiencia laboral con tendencias a enfrentar las dificultades sociales que puedan impedir o limitar el acceso de los jóvenes y las jóvenes al mercado laboral en las empresas.
- c) Incrementar las alternativas de inserción laboral para los jóvenes y las jóvenes en su primera experiencia laboral que procuren posibilidades ocupacionales, la satisfacción de necesidades tanto de mano de obra como las personales y colectivas, así como también el mejoramiento de la calidad de vida de los mismos.
- d) Establecer ofertas de servicios y suscribir convenios para capacitación y adiestramiento.

TITULO V. DE LOS INCENTIVOS

ARTÍCULO 22. Todo empresa privada u organizaciones productoras de bienes o servicios, comercios y/o Industrias y/o profesionales que asista a la Feria de Empleo y contraten a personas inscritas en el "Programa de Inclusión a la Primera Experiencia Laboral de Jóvenes" y que garantice estabilidad laboral manteniendo en nómina la cantidad en porcentaje de empleados jóvenes de nacionalidad venezolana, residentes en el municipio Maneiro, en los términos de esta Ordenanza, gozarán de beneficios impositivos de hasta un 15% de rebaja en el Impuesto Sobre Actividades Económicas de Industria, Comercio, Servicios o de índole Similar en el Municipio Manuel Plácido Maneiro.

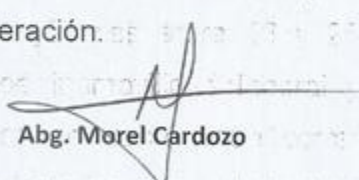
TITULO VI. DE LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS

UNICA. En un lapso no mayor de seis (6) meses contados a partir de la promulgación de esta Ordenanza, los patronos se ajustarán a sus disposiciones e incorporarán a sus nóminas de trabajo el porcentaje de empleados jóvenes entre 16 y 25 años. Asimismo los empleados jóvenes gozarán de inamovilidad laboral y disfrutarán de los mismos beneficios y condiciones de trabajo que corresponda a los trabajadores regulares que fueren contratados por el patrono beneficiario de sus servicios.

TITULO VII. DE LAS DISPOSICIONES FINALES

UNICA. Las disposiciones de la presente Ordenanza, entrarán en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial del Municipio Maneiro, Estado Bolivariano de Nueva Esparta.

Dada, firmada y sellada en Pampatar, a los veintisiete (27) días del mes de abril del año dos mil veintiuno (2021). Años 211° de la Independencia y 162° de la Federación.


Abg. Morel Cardozo

Presidente de la Cámara Municipal

Abg. Andry Figueroa

Secretaria de la Cámara Municipal